

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นว่า การจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ ๕ และที่ ๖ ตำบลขามใหญ่ และหน่วยเลือกตั้งที่ ๗ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เฉพาะหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว และให้มีคำวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่ง และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว นั้น แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปิดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน และกำหนดหน่วยเลือกตั้งในท้องที่ตำบลขามใหญ่โดยไม่คำนึงถึงความสะดวกในการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ และข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ตาม แต่เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลว่า วาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนเกษตรกรในครั้งที่พิพาทนี้ได้หมดวาระลงแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครั้งใหม่แล้ว การออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่จึงไม่มีประโยชน์อีกต่อไป และถือว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔๑-๑๕๔๒/๒๕๕๙)

เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีบุตรของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตจากการคลอดตามข้อ ๖ (๑) ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และมติของคณะกรรมการควบคุม



คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยในชั้นการทำคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำวินิจฉัยและมติดังกล่าว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า เป็นการทำคำคัดค้านคำให้การโดยมีคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง ศาลจึงไม่อาจรับคำขอเพิ่มเติมดังกล่าวไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำพิพากษายกคำขอในส่วนนี้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาเฉพาะกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษารับคำขอเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ฟ้องคดีใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินขั้นสูงสุดที่กำหนดไว้ อันเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง จึงหมดสิ้นไป กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคดีนี้อีกต่อไป จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีอุทธรณ์นี้ออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗/๒๕๖๐)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของกองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ทางราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นคำสั่งทางปกครอง คำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ภายใน ๑๐ ปี ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ โดยเห็นว่า จากการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของศาลปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อศาลในคดีดังกล่าวรับคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลือกใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาและคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งดังกล่าวที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกต่อไป จึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะวินิจฉัยว่าคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๗/๒๕๖๐)

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบและเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานของผู้ร้องสอด และให้ระงับการดำเนินการโรงงานของผู้ร้องสอดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งเมื่อพิจารณาเหตุแห่งการฟ้องคดี รวมถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะฟ้องโดยประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยระงับการดำเนินการโรงงานของผู้ร้องสอดที่ก่อปัญหากลิ่นเหม็นและเขม่าควันเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน โดยมีอำนาจสั่งปิดโรงงานอันมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกรณีที่เป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ โดยมีคำสั่งปิดโรงงานอันมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๑๒/๒๕๕๙)

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

- กรณีศาลปกครองไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงขอขอยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งยังเหลือเวลาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเพื่อจัดทำคำร้องอุทธรณ์ และยื่นคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวถึงยี่สิบวัน ประกอบกับประเด็นที่ต้องอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นมีเพียงว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อใด เท่านั้น ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับทราบคำสั่งศาลดังกล่าวเนื่องจากย้ายที่อยู่ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ แต่การแจ้งคำสั่งศาลไปยังที่อยู่เดิม ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับโดยเป็นผู้รับเองเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลจะสมควรอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๑/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว โดยส่งคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ และศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๑๖ นาฬิกา แม้จะยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวันที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วเป็นเวลาถึง ๒๘ วัน แต่กลับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง



ของศาลปกครองชั้นต้น โดยส่งคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาถึงศาลปกครองชั้นต้น ในวันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลยที่จะรักษาสិทธิของตนในการดำเนินคดีปกครอง แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีที่ให้ไว้กับศาลปกครองชั้นต้นไม่ใช่บ้านของผู้ฟ้องคดีและไม่มีผู้อยู่อาศัยในบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของบ้านจะกลับมาบ้านประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ต่อครั้ง เมื่อเจ้าของบ้านกลับมาแล้วผู้ฟ้องคดีจึงได้รับคำสั่งศาล ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งได้ อีกทั้ง ยังปรากฏว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่ปรากฏว่า มีการลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ และคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ก็ไม่ใช้คำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่ใช่กรณีคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ศาลจะต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อในคำร้อง ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้เสนอคำร้องต่อศาล และศาลย่อมไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๒/๒๕๖๐)

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่นำข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ปรากฏในเนื้อหาสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน เป็นการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๖๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จะเห็นได้ว่าการสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนเป็นการสรุปสาระสำคัญตามข้อเท็จจริงที่แสวงหาได้โดยไม่จำเป็นต้องสรุปให้ตรงกับถ้อยคำในคำฟ้องหรือคำชี้แจงทุกถ้อยคำ ส่วนการพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง ศาลมิได้รับฟังแต่เพียงข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนเท่านั้น ศาลจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงทุกอย่างที่แสวงหาได้ประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นสรุปข้อเท็จจริงโดยไม่นำข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ปรากฏในเนื้อหาสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน จึงไม่ถือเป็นการสรุปข้อเท็จจริงโดยไม่ชอบตามระเบียบและกฎหมายข้างต้น กรณีจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๙/๒๕๕๙)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งศาลในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อผู้บังคับตำแหน่ง ๔ เรือนจำกลางเขาบิน โดยฝ่ายทัศนทปฏิบัติการได้รับไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ส่งคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ อันถือเป็นวันที่ได้ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งมีผลเป็นการยื่นคำขอเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาที่ศาลกำหนดแล้ว แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ การจะส่งคำขอทางไปรษณีย์จะต้องฝากเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นผู้ส่งให้ ไม่อาจส่งด้วยตนเองเช่นบุคคลทั่วไปได้ การที่เรือนจำได้ส่งคำขอของผู้ฟ้องคดีมายังศาลปกครองชั้นต้นเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งศาลนั้น ถือเป็นกรณีมีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ดังนั้น เมื่อฝ่ายทัศนทปฏิบัติการได้รับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดแล้ว ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นมาก่อน และศาลปกครองชั้นต้นได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ โดยผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำและไม่ได้ประกอบอาชีพหรือมีข้อเท็จจริงอื่นใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีรายได้เพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของผู้ฟ้องคดีมิได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ศาลย่อมต้องอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ตามข้อ ๔๑/๑ ประกอบข้อ ๔๑/๕



แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาโดยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ เป็นให้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๕๙)

๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้ตรวจคำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติมยังไม่มีข้อความชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กล่าวอ้างอย่างไร และไม่ทราบว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งใดเป็นผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคำสั่งให้แก้ไขคำฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกล่าวตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันถือได้ว่าเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน แต่ข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ปรากฏว่าคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติมเท่านั้น โดยมีได้แก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้แก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๙/๒๕๕๙)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นตรวจคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วเห็นว่า ยังมีกรณีไม่ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งผลอุทธรณ์เมื่อใด และเอกสารแนบท้ายฟ้องเป็นสำเนาคำฟ้องที่ยังไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ประกอบกับศาลปกครองชั้นต้นตรวจสอบพบว่า สถานภาพของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารต่อศาลตามประเด็นคำถามในหมายแจ้งคำสั่งศาลลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามคำสั่งศาลภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหมายซึ่งพนักงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับหมายศาล เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ศาลกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มิได้จัดทำคำชี้แจงและไม่แจ้งเหตุขัดข้องใด ๆ ต่อศาล กรณีถือได้ว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองอาจแก้ไขได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่แก้ไขความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๐/๒๕๕๙)

ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีซึ่งยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมิได้รับบุชื่อหน่วยงานทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ระบุแต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยคำฟ้องนี้มีเอกสารแนบท้ายเพียงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ฟ้องคดีและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่คำฟ้องแสดงข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ประกอบกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิยึดหลักประกันของ และมีคำขอให้หน่วยงานทางปกครองคืนหลักประกันของและชดเชยค่าเสียหาย นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)



แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ให้ครบถ้วน ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมศาล เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๔/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนของกลางแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เห็นว่า เมื่อกรณีตามคำฟ้องเป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร โดยมีคำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องกรมป่าไม้เป็นผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการระบุดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่ยังไม่ถูกต้อง เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขหรือทำการไต่สวนให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใดตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือเป็นกรณีที่ศาลสามารถที่จะกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้องได้ด้วยการมีหมายเรียกให้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบเดียวกัน ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้นจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ศาลปกครองชั้นต้นนำคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมาดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป และมีคำสั่งเรียกกรมป่าไม้ให้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยการร้องสอด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๓/๒๕๕๙)

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์นี้เป็นกรณีที่มิอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ ข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๙/๒๕๕๙ ที่ ๔๖๔/๒๕๕๙ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๙ ที่ ๕๗๐/๒๕๕๙ ที่ ๖๓๕/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๐/๒๕๕๙ ที่ ๖๗๔/๒๕๕๙ ที่ ๘๕๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๙ และที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของ ศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของ ศาลปกครองชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใด ข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลตุม อำเภอสรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่



ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีคำขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้อง ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยอ้างว่าการออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ต้องขาดรายได้จากการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสียชื่อเสียงเกียรติคุณและทางเจริญของผู้ฟ้องคดี จึงมีคำขอเพิ่มเติมคำขอท้ายคำฟ้อง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๖๗๔,๕๘๔ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า แม้คำฟ้องเพิ่มเติมจะเป็นคำขอใหม่ที่เป็นคนละข้อหากับคำฟ้องเดิม แต่ก็เกี่ยวข้องกับคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลไว้แต่เดิมและมีประเด็นแห่งคดีเดียวกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งพิพาทตามหนังสือลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองย่อมมีอำนาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ อย่างไรก็ดี คำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีในข้อหานี้ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีสังกัดอยู่ แต่โดยที่การกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและมีอำนาจที่จะกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีให้ถูกต้องได้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดี และดำเนินกระบวนการพิจารณาตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๕๙)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่เห็นชอบให้ระงับการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้ระงับการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว นั้น แม้คำฟ้องเพิ่มเติมจะเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมโดยตรง คำฟ้องเพิ่มเติมจึงไม่เกี่ยวกับคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลไว้แต่เดิมที่พอจะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวไว้พิจารณาตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๙)

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทานโดยไม่ได้รับมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้รับจ้างนำสิ่งปฏิกูลและดินเสียทิ้งลงในคลองยืมหรือคลองฝากซึ่งเป็นบ่อน้ำสาธารณะ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ขุดลอกดินเสียหรือโคลนที่นำมาทิ้งในคลองยืมหรือคลองฝากออกให้หมด และฟื้นฟูคลองยืมหรือคลองฝากให้กลับมามีสภาพทางธรรมชาติสมบูรณ์ดังเดิม ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติม สรุปว่า ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำดินมาถมขวางทางน้ำลำตะคลองเพื่อทำฝายกั้นน้ำถาวร โดยใช้ถุงทรายทำฝายกั้นน้ำ และผู้รับจ้างนำดินโคลนไปทิ้งที่ดินเอกชน บริเวณพื้นที่เขื่อนมะขามเฒ่า บ่อน้ำสาธารณะริมทางแยกเข้าเขื่อนมะขามเฒ่า และบ่อคลองยืม โดยมีเศษดินเหนียวดินโคลนตกหล่นกีดขวางถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และการสัญจรไม่สะดวก นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอนุญาตให้ผู้รับจ้างตัดทำลายต้นไม้ใหญ่ริมคลองชลประทานหรือบ่อน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ เมื่อบ่อน้ำสาธารณะในเขื่อนมะขามเฒ่าถูกดินโคลนทับถม ชาวบ้านตำบลบ้านใหม่จึงไม่มีน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้ง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดทางน้ำลำตะคลองและนำถุงทรายที่ทำฝายกั้นน้ำเหนือเขื่อนมะขามเฒ่าออกเพื่อเปิด



ทางน้ำไหลตามธรรมชาติ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจากการตัดต้นไม้ยืนต้น และขอให้นำโคลนและดินเสียที่ทิ้งในบ่อคลองน้ำสาธารณะประโยชน์ริมทางแยกถนนเข้าเขื่อนมะขามเฒ่า และตลอดแนวเขื่อนมะขามเฒ่าออกไป รวมทั้งนำดินโคลนที่ทิ้งในที่ดินของเอกชนไปไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมโดยมิให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชน ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับการขอให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้องเพิ่มเติมเป็นการกระทำในต่างเหตุการณ์และต่างสถานที่กันจากเหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้องเดิม คำฟ้องเพิ่มเติมมีสภาพแห่งข้อหา ข้อกล่าวอ้างที่มีประเด็นและข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นใหม่ และคำขอแตกต่างไปจากคำขอในคำฟ้องเดิม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเดิมเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๘/๒๕๕๙)

๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผลอันสมควร

ข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหรือไม่ก็ได้ ศาลจึงไม่จำเป็นต้องสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเสมอไป และการที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่นั้น ศาลจะต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบกับข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้นได้หรือไม่ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนั้นด้วย ทั้งในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองก็หาจำเป็นต้องมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้คู่กรณีต้องโต้แย้งกันจนครบ ๔ ขั้นตอนแต่อย่างใดไม่ สำหรับคดีนี้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า ข้อเท็จจริงในคำฟ้องคดีนี้ครบถ้วนแล้ว ถ้าผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การก็จะมีข้อความอย่างเดียวกับคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้ทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล ผู้ฟ้องคดีไม่เคยดำเนินคดีในศาลปกครองมาก่อนจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ต่อศาลให้พิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาทักท้วงแต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุผลรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือเพิกเฉยต่อคำสั่งเรียกให้ทำคำคัดค้านคำให้การของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด จึงสมควรที่จะให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินคดีนี้ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๕๙)

การที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการสั่งจำหน่ายคดีตามข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือไม่ ศาลจะต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีนั้นได้หรือไม่ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนั้นด้วย ทั้งในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองก็หาจำเป็นต้องมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้คู่กรณีต้องโต้แย้งกันจนครบ ๔ ขั้นตอน แต่อย่างใดไม่ เมื่อคดีนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาแต่เพียงว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาชอบด้วยกฎหมาย



หรือไม่เท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีครบถ้วนแล้ว จึงมิได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การตามคำสั่งศาล ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนย้ายงานใหม่หลายที่และต้องเดินทางไปต่างจังหวัด กรณีจึงมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ต่อศาลได้ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์ว่าไม่มีเจตนาที่จะเพิกเฉยต่อคำสั่งศาล คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงมีเหตุผลที่รับฟังได้ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไปตามรูปคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๔/๒๕๕๙)

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะละเลยหรือเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นหรือเจตนาที่จะทิ้งฟ้องคดีนี้แต่อย่างใด เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือมิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปนั้น สืบเนื่องจากคำสั่งเรียกให้ทำคำคัดค้านคำให้การของศาลปกครองชั้นต้นที่ส่งถึงผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีตามที่อยู่ซึ่งเป็นที่พักการของผู้ฟ้องคดีนั้น ได้มีการพลัดหลงไปยังส่วนงานอื่น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับคำสั่งศาลดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อปกป้องสิทธิในที่ดินของตน กรณีจึงมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงมีเหตุผลที่รับฟังได้ สมควรที่จะให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินคดีนี้ต่อไป จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาต่อไปตามรูปคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๖๐)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนาย ป. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ที่บ้านเลขที่ ๒/๕๕ ถนนนิเวศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีที่ให้อำนาจต่อศาล รวม ๒ ครั้ง ซึ่งตามหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ครั้งที่หนึ่งระบุชื่อว่า นางสาวอุดมฯ เกี่ยวข้องเป็นภรรยาเป็นผู้รับไว้แทน และครั้งที่สองระบุชื่อว่า นางสาวอุดมฯ เกี่ยวข้องเป็นบุคคลภายในบ้านเป็นผู้รับไว้แทน แต่ในชั้นอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุไม่ยื่นคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นทะเบียนสมรสของนาย ป. กับนางสาวอุไรฯ เพื่อยืนยันว่า นางสาวอุดมฯ มิใช่ภรรยาของนาย ป. รวมทั้งได้ชี้แจงต่อศาลว่า นางสาวอุดมฯ ได้มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒/๕๔ ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของนาย ป. เพื่อทำธุรกิจ และไม่เคยส่งหมายเรียกให้ทำคำคัดค้านคำให้การแก่ผู้ฟ้องคดีเลย และปัจจุบันได้ย้ายกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า นางสาวอุดมฯ ไม่ใช่ภรรยาและคนในบ้านของนาย ป. ประกอบกับนาย ป. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีมิได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การจากนางสาวอุดมฯ

นางสาวอุดมฯ จึงมิใช่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่จะรับหมายแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดี อันจะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหมายโดยชอบตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำคัดค้านคำให้การตามข้อ ๔๘ แห่งระเบียบดังกล่าว อันจะเป็นเหตุให้ศาลปกครองชั้นต้นจำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีได้ จึงมีคำสั่ง ยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๖๐)

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี ไม่มีเหตุผลอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การหรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

- คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศให้พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี

กรณีฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนมให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อครบ ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีทั้งหมด ๒๑ คน แต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเพียง ๘ เสียง ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย อันเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว โดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอยู่ทั้งหมดจำนวน ๒๑ คน แต่ปรากฏว่ามีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการลงมติจำนวน ๕ คน กรรมการจำนวน ๕ คน ดังกล่าว จึงได้ออกจากที่ประชุม อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยนครพนมมีจำนวนกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาเพื่อลงมติประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในการประชุมวาระนี้ จำนวน ๑๖ คน และในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อลงมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนั้น จะต้องมียกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ประกอบกับองค์ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของกรรมการ เมื่อปรากฏว่าในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน ๑๔ คน จึงมีจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมเกินกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (๑๖ คน) กรรมการจำนวน ๑๔ คน จึงเป็นองค์ประชุมและต่อมามีการลงมติโดยกรรมการ ๘ คน ออกเสียงลงมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีดังที่กล่าวไปข้างต้น จึงฟังได้ว่ากรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีอยู่ (๑๖ คน) ลงมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี จึงไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการให้มติดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ มีผลใช้บังคับต่อไปไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขหรือเยียวยา ในภายหลัง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่แทนผู้ฟ้องคดี เพียงแต่ มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีเท่านั้น ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีชนะคดีก็ย่อมสามารถกลับเข้าสู่ ตำแหน่งดังกล่าวได้ ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงสามารถเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ และโดยที่ตำแหน่งอธิการบดีมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รวมทั้งมีอำนาจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การที่จะให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย ถูกดำเนินคดีอาญา และถูกดำเนินคดีแพ่งยังอยู่ในตำแหน่ง ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานและบุคลากรที่จะดำเนินการกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไปในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดจึงอาจเป็นอุปสรรค ต่อการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ กรณีไม่มีเหตุที่จะมีคำสั่งทุเลา การบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงมีคำสั่ง ให้ยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๑๔/๒๕๕๙)

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

(๑) คำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีช ทีวี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น ผู้ดำเนินรายการที่ได้แพร่ภาพและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว ฟ้องขอให้ศาลมี คำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามมติดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน ก่อนที่จะมีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตนกำหนดไว้ตามข้อ ๑๒.๑ ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ และโดยที่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ข้างต้นมิได้มีการกำหนดข้อยกเว้นที่ไม่ต้องให้โอกาสคู่กรณีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานไว้ รวมทั้งกรณีนี้ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ในกรณีนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องหยุดให้บริการโทรทัศน์อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และยังกระทบต่อสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่มาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติรับรองไว้ ซึ่งความเสียหายจากการหยุดให้บริการโทรทัศน์และไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้นั้น เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว ย่อมไม่อาจย้อนกลับมาออกอากาศหรือแสดงความคิดเห็นได้อีก เพราะสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงเป็นความเสียหายประการหนึ่งที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อีกทั้งยังกระทบต่อรายได้ที่จะได้รับจากผู้สนับสนุน และมีผลกระทบต่อพนักงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อาจถูกเลิกจ้าง ส่วนการเผยแพร่รายการทางระบบอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นเพียงการบรรเทาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น การให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข ในภายหลัง ประกอบกับการทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อันเป็นบริการสาธารณะต่อไปได้ และมีได้มีผลเป็นการลบล้างอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อีกทั้งยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในราชอาณาจักร หรือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป็นการบริหารงานของรัฐแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีช ทีวี ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))